

内蒙古自治区高级人民法院关于印发《全区法院劳动争议案件审判实务研讨会会议纪要》的通知

发 文 机 关：内蒙古自治区高级人民法院

发 布 日 期：2003.05.08

生 效 日 期：2003.05.08

时 效 性：现行有效

各盟市、旗县（区）人民法院：

现将《全区法院劳动争议案件审判实务研讨会会议纪要》印发给你们，供各级法院在审理此类案件是参考。各级法院在审理劳动争议案件过程中有何问题和建议，望及时报自治区法院民一庭。

2003 年 5 月 8 日

全区法院劳动争议案件审判实务研讨会会议纪要

2002 年 11 月 1 日至 3 日，自治区高级法院在鄂尔多斯市召开全区法院劳动争议案件审判实务研讨会。全区 12 个盟市中级法院的分管院长、民庭庭长，以及自治区高级法院有关部门负责人共 60 余名代表参加了研讨。

此次研讨会共收到劳动争议案件审判实务方面的论文、案例分析等研讨材料 30 多篇。会议期间，与会代表在宣读论文、介绍经验的基础上，围绕审理此类案件中经常遇到的难点、热点问题进行了深入细致的讨论，澄清了一些模糊认识，并在许多方面形成了共识。现将有关内容纪要如下：

一、关于立案级审判原则

1、劳动争议案件必须经过仲裁前置程序，但当事人仅请求确认劳动合同效力的，人民法院可以直接立案受理，且仅就劳动合同是否有效进行审理判决。

当事人起诉另包括其他劳动争议诉讼请求的，应告知其一并先向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

2、劳动争议仲裁委员会与人民法院受理的劳动争议案件范围应一致。对仲裁事项不属人民法院主管范围，而当事人不服仲裁裁决向人民法院起诉的，应当裁定不予受理或者驳回起诉。

3、作为被告的劳动下落不明或者用人单位被吊销营业执照，不能认定为被告不明确而不予受理。

劳动者下落不明，应当立案受理，公告送达诉讼文书。

用人单位被吊销营业执照，其民事主体资格没有终结，仍可作为诉讼主体参加诉讼。

4、审理劳动争议案件不适用民事诉讼关于反诉的规定。

仲裁裁决作出后，仅一方当事人起诉，另一方当事人未在规定期限内起诉的，诉讼开始后未对起诉方提出诉讼请求的，人民法院不予受理。

5、劳动争议案件由用人单位住所地或者劳动合同履行地的基层人民法院管辖。用人单位住所地与劳动合同履行的不一致时，当事人有权选择管辖法院。

人民法院受理后，发现仲裁管辖错误，且当事人起诉时已提出仲裁管辖申请的，应裁定将案件移送有管辖权的人民法院审理，无需当事人申请重新仲裁。经审查认为仲裁管辖正确的，可继续审理。

6、当事人不服仲裁裁决向人民法院起诉的15日诉讼时效期间为不变期间。当事人起诉超过该期限的，不予受理。当事人坚持起诉的，应当裁定驳回起诉。

7、审理劳动争议案件的重点是对用人单位行为的合法性审查。因用人单位作出开除、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬、计算工作年限等决定发生的劳动争议，应由用人单位承担举证责任。

8、劳动争议案件实行一仲裁前置程序为基础的全面审查原则，不受仲裁裁决结果的限制，不得仅作出仲裁裁决的撤销、维持、改判的裁判结果。

9、用人单位制定的内部规章制度的内容违反法律、法规、规章、政策，或制定程序不合法，或未向劳动者公示告知的，不能作为劳动争议案件的审理依据。

二、关于对仲裁前置程序疑难问题的理解与认定

10、对仲裁委员会一当事人的仲裁申请超过六十日期限为由，作出不予受理的书面裁决、决定或者通知，当事人向人民法院起诉的，应予以受理。经审查未超过仲裁申请期限的，应依法审理并作出实体裁判。

有下列情形之一的，可以认定为有正当理由：

（1）在仲裁申请期间内劳动者自身突然患病住院，或者因意外事故等其他客观原因无法申请的；

（2）无行为能力人或者限制行为能力人没有法定代理人或法定代理人死亡、丧失代理权或丧失行为能力的；

（3）确有证据证明用人单位拖延调节或拖延答复的；

（4）确有证据证明仲裁机关拖延受理的；

（5）劳动者对用人单位的决定不服，向用人单位或其直接上级机关提出申诉，用人单位或上级机关未明确告知其仲裁申请期限的；用人单位或上级机关已合法履行告知义务的，仲裁申请期限从告知日起算。劳动者收悉告知后自行信访、上访而超过仲裁申请期限的，不应当视为有正当理由；

（6）作出引起劳动争议的行为的一方当事人采用口头告知等非书面方式，致使对方无法以此为据申请仲裁的；

（7）可以作为正当理由的其他情形。

11、仲裁委员会以申请仲裁的主体不适合为由，作出不予受理的书面裁决、决定或者通知，当事人向人民法院起诉的，经审查主体适格的，人民法院可以受理。

12、仲裁委员会对当事人的仲裁请求仅作出部分裁决而没有全部裁决，当事人对裁决不服提起诉讼的，如漏裁事项属于独立劳动争议的，应告知当事人申请补充仲裁。仲裁委员会作出补充裁决后，人民法院可通过补充开庭合并审理，也可另案审理。仲裁机关拒绝补充裁决的，可一并审理或另行立案审理。

如漏裁事项不属独立的劳动争议，人民法院可直接审理，当事人无需另行申请仲裁。

13、劳动争议仲裁申请期间从用人单位与劳动者之间的争议实际发生日，即当事人知道或者应当知道权利被侵害之日起算，不应从侵权行为发生日或终了日起算。

14、劳动争议经用人单位劳动争议调解委员会调解的，仲裁申请期限应从调解结束之日起算。经劳动争议调解委员会调解达成协议后，当事人一方或双方反悔的，协议反悔日应视为新的争议发生日，重新计算仲裁申请期限。

15、当事人申请仲裁后又撤回申请的，视为未申请仲裁，仲裁申请期间仍从原起算日计算，不能重新计算仲裁申请期间。

16、劳动者申诉后，对用人单位或上级机关重新答复不服而申请仲裁的，重新答复日为新的争议发生日，重新计算仲裁申请期间。

三、关于工伤劳动争议案件的范围及法律适用

17、工伤认定及工伤者劳动能力鉴定专属于各级劳动与社会保障行政主管部门及劳动能力鉴定委员会，因此产生的争议不属于人民法院民事案件主管范围。

18、人民法院受理的工伤劳动争议仅指在劳动者已被法定机关认定为工伤后，工伤职工或其亲属与用人单位就工伤职工的安置、待遇及标准等方面产生的争议。

19、诉讼中当事人申请由法定机关鉴定机构或其他鉴定机构进行工伤认定、劳动能力（伤残等级）鉴定申请的，应当驳回申请；人民法院也不得自行决定和委托包括司法机关鉴定机构在内的其他机构进行上述鉴定；确需进行劳动能力鉴定的，应当委托劳动能力鉴定委员会进行。

当事人未在《企业职工工伤保险试行办法》规定的期限内申请工伤认定既工伤保险待遇，而以工伤劳动争议起诉的，人民法院可按一般人身损害赔偿案件处理。

由于用人单位的原因，导致工伤者一方无法获得工伤保险利益的，应由用人单位承担因人身损害而产生的民事赔偿责任。

20、对历史遗留的工伤劳动争议一般应以超过仲裁申请期限和起诉期限为由裁定不予受理；确有新情况，且经过仲裁前置程序实体仲裁的，人民法院可以受理；未经实体仲裁的，人民法院裁定不予受理。

对因职业病产生的劳动争议，可比照第 18 条第 21 条的规定处理。

四、关于因用人单位破产、解散、撤销、朱小、歇业、转制等发生的劳动争议案件的法律适用

21、诉讼开始后用人单位被注销、解散、撤销、或者歇业，应当确定其主管机关或开办单位或依法成立的清算组织或其他权利义务承受人作为诉讼主体。

22、劳动者起诉时用人单位已进入破产程序的，裁定不予受理，告知其作为权利人参加破产程序；诉讼期间用人单位进入破产程序的，将案件移送破产案件一并审理；审理期间，用人单位虽申请破产，但人民法院尚未受理的，劳动争议案件应当继续审理。

23、因用人单位实行股份制或股份合作制改造，以及合并、分离或其他重组形式，使用人单位主体发生变化的，应当由变化后的用人单位继续与职工履行原劳动合同。

24、在股份制改造过程中，因用人单位强迫劳动者入股或因劳动者不入股而降低劳动报酬、停发工资或硬性安排下岗，或以此为由解除与劳动者的劳动关系，影响劳动合同履行引起的劳动争议，经过仲裁前置程序后，人民法院可以受理。

25、因用人单位一次性安置职工（买断工龄）产生的纠纷不属人民法院民事主管范围，当事人以劳动争议起诉的，人民法院不予受理。

26、因用人单位招聘尚未解除劳动合同的劳动者，造成原用人单位经济损失的，除该劳动者承担直接赔偿责任外，该用人单位应当承担连带赔偿责任。连带赔偿的份额应不低于对原用人单位造成经济损失总额的70%。

原用人单位的经济损失包括：对生产经营造成的直接经济损失；因商业秘密泄漏造成的经济损失。

五、关于工资劳动争议案的法律适用

27、用人单位克扣或者无故拖欠劳动者工资争议以及工资支付争议属于劳动争议，人民法院应当依法受理。

用人单位向劳动者发放的工资比例低于当地最低工资标准。低于当地最低工资标准的，应认定为克扣劳动者工资的行为。

28、用人单位克扣或者无故拖欠劳动者工资应当承担全额支付、经济补偿、支付赔偿金的民事责任，三种责任可以并处。

全额支付责任是指由用人单位在指定期限内支付给劳动者被克扣或者拖欠的全部工资总额。

支付经济补偿仅是指除在规定的基数内全额支付劳动者工资报酬外，还需加发相当于工资报酬25%的经济补偿金。

支付赔偿金是指除责令支付劳动者全额工资、经济补偿金外，并可责令用人单位支付给劳动者相当于工资报酬和经济补偿金总和1至5倍的金额。

29、对未签订劳动合同的民工起诉用人单位要求给付拖欠工资的诉讼，人民法院可作为追索劳动报酬的普通民事案件，尽快立案和审理。

对签订合同的，应依照前置程序处理。

六、关于劳动者一方人数众多的劳动争议案件的审理程序及法律适用

30 劳动者一方人数众多的群体性劳动争议案件不是必要共同诉讼，每个劳动者与用人单位建立的都是独立的劳动法律关系，人民法院应当分别立案受理。

31、劳动者一方人数众多的劳动争议中部分劳动者对仲裁裁决不服，依法向人民法院起诉的，人民法院应受理，并按第30条的规定处理。

32、因实施政府行政部门作出的企业整顿、转制、重组等政策而产生的劳动者一方人数众多的劳动争议案件，应由政府统筹协调解决，人民法院不予受理。

33、原集体所有制企业、生产合作社等部分职工，不服计划经济时期上级机关或行政主管机关对原生产单位作出的行政划拨或由其他单位无偿接受等决定，现以新用人单位或原上级机关或行政主管机关为被告起诉，要求安置工作、赔偿或补偿损失、返还财产的，不属人民法院民事受案范围，应当裁定不予受理或驳回起诉。

七、其他

34、劳动争议案件属于非财产案件，不得以财产案件受理费标准的按标的额的比率收取诉讼费，而应实行按件征收原则，每件收取30-50元案件受理费。

双方当事人起诉的，均应按标准缴纳案件受理费。

35、对事实劳动关系发生的争议，按照上述规定处理。

事实劳动关系是指用人单位与劳动者虽然未依法签订劳动合同，但客观上劳动者已成为用人单位的成员，与用人单位形成了劳动力使用和被使用的权利义务关系。

凡未完成某一临时劳动事项而临时雇用工形成的劳务关系，以及对外承揽、承发包关系等，均不属于事实劳动关系。

36、以下列身份提供劳动形成的权利义务关系不属与劳动法律关系，因此而产生的争议不是劳动法调整的劳动争议：

- （1）公务员和比照公务员制度的事业组织、人民团体的工作人员；
- （2）农牧民、但乡镇企业政工或相应的用人单位之间形成劳动关系的进城务工经商的农牧民除外；
- （3）现役军人；
- （4）家庭保姆；
- （5）教师、医生、但公立和私立学校或医院中因实行全员劳动合同制而与学校或医院形成劳动关系的教师、医生除外；
- （6）童工、但依法批准从事特殊岗位的未满 16 周岁劳动者除外。

37、审理劳动争议案件中发现仲裁程序或仲裁结果存在错误的，应注重发挥人民法院司法建议的作用，积极有效地与仲裁机关联系沟通，以更好的维护劳动者的合法权益。



扫一扫，手机阅读更方便